

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6993/2537

นาง แจ่ม จำรัส เพียร พา นิช
นาง นฤมล พงศ์นุกฤต กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1598/19, มาตรา 1598/25

ขณะที่ บ. จดทะเบียนรับจำเลยที่ 1 เป็นบุตรบุญธรรม บ.มีอายุ 25 ปี ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เดิมมาตรา 1582 ที่กำหนดว่าผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 30 ปี ส่วนการที่ บ. รับจำเลยที่ 2 เป็นบุตรบุญธรรมนั้นโจทก์ซึ่งเป็นคู่สมรสของ บ. ไม่ได้ให้ความยินยอมด้วย ขัดต่อ ป.พ.พ.บรรพ 5 เดิม มาตรา 1584 การจดทะเบียนรับจำเลยทั้งสองเป็นบุตรบุญธรรมของ บ. ย่อมไม่สมบูรณ์ ไม่มีผลตามกฎหมาย จำเลยทั้งสองจึงมิใช่ทายาทโดยธรรมของ บ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายบุญชูเพียรพานิช จำเลยทั้งสองเป็นหลานนายบุญชู ขณะนายบุญชูมีชีวิตอยู่ นายบุญชูได้จดทะเบียนรับจำเลยทั้งสองเป็นบุตรบุญธรรมหากแต่การจดทะเบียนขัดต่อเงื่อนไขตามกฎหมายจึงไม่อาจถือว่า จำเลยทั้งสองเป็นบุตรบุญธรรมของนายบุญชูและไม่เป็นทายาทโดยชอบธรรมหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของนายบุญชู นายบุญชูถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2529 โดยมีได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้ใด โจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของนายบุญชูแต่เพียงผู้เดียว แต่มีทรัพย์สินมรดกบางส่วนที่โจทก์ไม่อาจ

เข้ายึดถือครอบครองได้ คือ ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่เศษตั้งอยู่ที่ซอยชีวิ้วพร้อมสิ่งปลูกสร้างราคาประมาณ 1,400,000 บาท กับสิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 3 แปลง ซึ่งอาจจำหน่ายจ่ายโอนได้ในราคา 200,000 บาททรัพย์สินมรดกดังกล่าว ก่อนตายนายบุญชูได้มอบให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้ครอบครองดูแลเก็บผลประโยชน์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองส่งมอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ซอยชีวิ้ว ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร แก่โจทก์ หากส่งมอบไม่ได้ให้ชดเชยราคา 1,400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยทั้งสองชำระเงินค่าเช่าที่เก็บได้จากการให้เช่าที่ดินและบ้านที่เป็นทรัพย์สินมรดกเป็นเงิน 27,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จกับให้จำเลยทั้งสองส่งมอบค่าเช่าที่ดินและบ้านดังกล่าวแก่โจทก์เป็นรายเดือนเดือนละ 2,300 บาทจนกว่าจำเลยทั้งสองจะส่งมอบการครอบครองบ้านและที่ดินดังกล่าวคืนโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ได้ทิ้งร้างเจ้ามรดกไปเป็นเวลา 26 ปี โดยมีได้เข้ามาเกี่ยวข้องในทรัพย์สินมรดก เป็นการสละทรัพย์สินส่วนตัวและทรัพย์สินมรดกโดยปริยาย โจทก์จึงไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของนายบุญชู แม้มารดาของจำเลยทั้งสองจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับนายบุญชู แต่ก็อยู่กินฉันสามีภริยากันนายบุญชูได้อุปการะเลี้ยงดูจำเลยทั้งสองฉันบิดากับบุตร ทั้งยังได้จดทะเบียนรับจำเลยทั้งสองเป็นบุตรบุญธรรม จำเลยทั้งสองจึงเป็นทายาทโดยธรรมมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของนายบุญชู โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกทรัพย์สินมรดกจากจำเลยทั้งสอง เพราะนายบุญชูได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกทั้งหมดให้แก่ นางกี นาคิกาวีท และจำเลยทั้งสองจึงเป็นการตัดโจทก์ไม่ให้มีสิทธิรับมรดก นายบุญชูไม่เคยมีที่ดินอยู่ในซอยชีวิ้วตามฟ้อง ส่วนสิทธิการเช่าที่ดินทั้งสามแปลงที่โจทก์ฟ้องเป็นสิทธิเฉพาะตัวของนางกี ซึ่งถึงแก่กรรมไปก่อนนายบุญชู สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวจึงระงับไม่ตกทอดแก่นายบุญชูที่

จำเลยทั้งสองยังครอบครองเก็บผลประโยชน์อยู่ เป็นการกระทำส่วนตัวของจำเลยทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่านายบุญชูได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกทั้งหมดให้แก่ นางกี และจำเลยทั้งสอง เพราะทรัพย์สินมรดกพิพาทคือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและสิทธิการเช่าตามฟ้อง นางกีได้ทำพินัยกรรมยกให้เป็นสินส่วนตัวของนายบุญชู เมื่อ นางกีถึงแก่กรรมก่อนนายบุญชู ทรัพย์สินมรดกดังกล่าวจึงตกเป็นสินส่วนตัวของนายบุญชู และเมื่อนายบุญชูถึงแก่กรรม ทรัพย์สินมรดกพิพาทจึงตกเป็นของจำเลยทั้งสอง ตามพินัยกรรมของนายบุญชูและไม่ใช่เป็นสินสมรสที่จะต้องแบ่งให้แก่โจทก์ในฐานะภริยาก่อน โจทก์จึงถูกตัดไม่ได้รับมรดกของนายบุญชู โจทก์ไม่มีสิทธิในทรัพย์สินมรดกพิพาท พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้แบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 1633ตำบลบ้านทวาย อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นมรดกของนายบุญชู เพียรพานิช โดยมีชื่อนางกี นาฬิกาวิท เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ออกเป็น 3 ส่วน ให้โจทก์และจำเลยทั้งสองคนละหนึ่งส่วนถ้าแบ่งไม่ได้ก็ให้ประมูลกันเองหรือขายทอดตลาดแบ่งเงินตามส่วน และให้จำเลยทั้งสองส่งมอบเงินค่าเช่าให้แก่โจทก์เป็นเงิน 4,800 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จกับให้จำเลยทั้งสองส่งมอบค่าเช่าให้แก่โจทก์เดือนละ400 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะได้มีการแบ่งหรือขายทอดตลาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังเป็นยุติว่า โจทก์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายบุญชูเพียรพานิช เจ้ามรดก นายบุญชูเป็นบุตรของนางกี นาฬิกาวิทนางก็มีที่ดินพิพาทเกี่ยวกับคดีนี้ 1 แปลง คือที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1633 ตำบลบางคอแหลม (บ้านทราย) อำเภอยานนาวา (บางรัก) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 ไร่ 31 ตารางวา ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.6 มีบ้านปลูกอยู่ในที่ดินแปลงนี้ 6 หลัง คือบ้านเลขที่ 34 ถึง 38 และเลขที่ 40 ซึ่งยังมีชื่อนางกีเป็นเจ้าของอยู่ และนางกียังมีสิทธิการเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อีก 3 แปลง ตามสัญญาเช่าที่ดินเอกสารหมายเลข จ.11(จำนวน 3 ชุด) ในที่ดินทั้งสามแปลงนี้มีบ้านเช่าปลูกอยู่รวมทั้งบ้านเลขที่ 15 ที่นางกี นายบุญชู โจทก์และจำเลยทั้งสองใช้เป็นที่อยู่อาศัย แต่โจทก์ได้ออกจากบ้านหลังดังกล่าวเมื่อปี 2505 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2505 นางกีได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกทั้งหมดให้เป็นส่วนตัวของนายบุญชูตามเอกสารหมายเลข จ.5 นางกีได้ถึงแก่กรรมเมื่อปี 2527 ต่อมาวันที่ 1 ธันวาคม 2529 นายบุญชูได้ถึงแก่กรรม

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองข้อต่อไปว่าจำเลยทั้งสองเป็นทายาทโดยธรรมของนายบุญชูหรือไม่ จำเลยทั้งสองฎีกาว่า นายบุญชูได้จดทะเบียนรับจำเลยทั้งสองเป็นบุตรบุญธรรม เห็นว่าตามทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเอกสารหมายเลข จ.4 ปรากฏว่าขณะนายบุญชูจดทะเบียนรับจำเลยที่ 1 เป็นบุตรบุญธรรม นายบุญชูมีอายุ 25 ปีจึงขัดต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 เดิม มาตรา 1582 ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้นที่กำหนดว่าผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 30 ปี ส่วนการรับจำเลยที่ 2 เป็นบุตรบุญธรรมตามเอกสารหมายเลข จ.3 กระทำเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2508 นายบุญชูแจ้งว่าเป็นโสด แต่ความจริงนายบุญชูได้จดทะเบียนสมรสกับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.1 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2499 โจทก์ซึ่งเป็นคู่สมรสของนายบุญชูไม่ได้ให้ความยินยอมด้วยจึงขัดต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 เดิม มาตรา 1584 ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น

การจดทะเบียนรับจำเลยทั้งสองเป็นบุตรบุญธรรมของนายบุญชูย่อมไม่สมบูรณ์ไม่มีผลตามกฎหมาย ส่วนปัญหาที่จำเลยที่ 1 ฎีกาอีกว่า จำเลยที่ 1 เป็นบุตรนอกกฎหมายที่นายบุญชูรับรองแล้วนั้น เห็นว่าตามสถิติบัตร เอกสารหมาย จ.7 ระบุว่านายจรรยาชิน สุวรรณ เป็นบิดาของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ใช้ชื่อสกุลของนายจรรยาชินมาตั้งแต่ปี 2497 ตามเอกสารหมาย จ.8 นอกจากนี้ ตามทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม เอกสารหมาย จ.4 ระบุว่านายจรรยาและนางอ่องุ่นเป็นบิดามารดาของจำเลยที่ 1 ซึ่งขณะนั้นยังเป็นผู้เยาว์ทั้งนายจรรยาและนางอ่องุ่นได้ลงชื่อให้ความยินยอมไว้มีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่า พยานจำเลยซึ่งมีตัวจำเลยที่ 1 นางอ่องุ่นและนางสง่ามารดาของนางอ่องุ่นมาเบิกความกล่าวอ้างลอย ๆ ว่า จำเลยที่ 1 เป็นบุตรของนายบุญชู แม้นายบุญชูนำเอกสารภายหลังจากการรับจำเลยที่ 1 เป็นบุตรบุญธรรมแล้วว่าจำเลยที่ 1 เป็นบุตรโดยชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นเรื่องที่เป็นปกติธรรมดาของผู้รับบุตรบุญธรรมจะกระทำได้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองไม่ใช่ทายาทโดยธรรมของนายบุญชู ทรัพย์มรดกส่วนของนางก็ตามพินัยกรรมเอกสารหมาย ล.6 จึงตกได้แก่โจทก์ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของนายบุญชูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1629 วรรคสองและมาตรา 1635(4) โจทก์หาถูกตัดมิให้รับมรดกเพราะข้อกำหนดในพินัยกรรมเอกสารหมาย ล.6 ในส่วนที่เกี่ยวกับนางก็ตกไปดังวินิจฉัยมาแล้วไม่"

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

ตามหลักกฎหมายเก่าก่อนมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 นั้น การรับบุตรบุญธรรมไม่จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนและบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 507/2509(ประชุมใหญ่) วินิจฉัยว่าบุตรบุญธรรมตามกฎหมายเก่าที่มีได้จดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม ไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมซึ่งตายหลังจากใช้บรรพ 5 แล้ว เพราะตามกฎหมายเก่าบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิได้รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรม และตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2497 มาตรา 4 ก็มีความหมายว่า สิทธิและหน้าที่ของบุตรบุญธรรมซึ่งมีอยู่ตามกฎหมายเก่าอย่างไร เมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช้บังคับก็มีอยู่เช่นนั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 174/2524, 1937/2536 วินิจฉัยแนวเดียวกัน) ตามหลักกฎหมายแพ่ง มาตรา 1598/25 ที่แก้ไขใหม่ (มาตรา 1584เดิม) การรับบุตรบุญธรรมนั้น ผู้รับจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อน การที่สามีผู้ตายจดทะเบียนรับผู้ร้องเป็นบุตรบุญธรรมและผู้ตายให้ความยินยอม โดยทำเป็นบันทึก แม้ในบันทึกจะมีข้อความว่าผู้ตายได้รับเป็นมารดาผู้ร้องด้วย ก็ไม่เป็นการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1922/2534 นอกจากนี้ในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมนั้น หากจดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมโดยมารดาของผู้เยาว์ไม่ได้ให้ความยินยอมด้วย ย่อมไม่สมบูรณ์ไม่มีผลตามกฎหมาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2759/2530) สำหรับสิทธิของบุตรบุญธรรมนั้น ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานของผู้ตายเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิได้รับมรดกลำดับที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 587/2523) กรณีบุตรบุญธรรมตายก่อนเจ้ามรดก บุตรของบุตรบุญธรรมย่อมมีสิทธิรับมรดกแทนที่ได้

ตามมาตรา 1639 แต่ตัวบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกแทนที่ผู้รับบุตรบุญธรรม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 773/2538) เพราะผู้สืบสันดานโดยตรงตามมาตรา 1643 หมายถึง ผู้สืบสันดานในทางสายโลหิตโดยแท้จริง บุตรบุญธรรมนั้นกฎหมายถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิได้รับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรม แต่บุตรบุญธรรมหาใช่ผู้สืบสันดานโดยตรงของผู้รับบุตรบุญธรรมไม่ จึงไม่มีสิทธิรับมรดกแทนที่ อย่างไรก็ตามในส่วนครอบครัวเดิมนั้น บุตรบุญธรรมยังคงไม่สูญเสียสิทธิและหน้าที่ในครอบครัวที่ได้กำเนิดมา (คำพิพากษาศาลฎีกา 899/2535)

นภาพรลัมศิริชัยกุล